

Contract de societate actualizat al Societății Simple

PROAGRO CAPITAL

1. Preambul:

În conformitate cu prevederile *art. 1881 – 1948* Cod civil, membrii fondatori:

- S.C. PROAGRO CAPITAL S.A. cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Samuil Micu, nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3319/2012, CUI 31005342, reprezentată legal prin Ionescu Alin-Virgil, în calitate de Membru CA
- Boloș Doru, cetățean român, născut la data de 25.10.1966 în Petrești, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 40, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 7139510, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 18.12.2009, CNP 1661025126216
- Lupu Mihail, cetățean român, născut la data de 09.07.1958 în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 19, ap. 10, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 302172, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 03.10.2003, CNP 1661025126216
- Cozma Petru, cetățean român, născut la data de 22.06.1934 în com. Apahida, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 11, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 770474, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.10.2010, CNP 1340622120669
- Juhasz Miklos-Laszlo, cetățean român, născut la data de 10.06.1963 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, calea Florești nr. 75 ap. 61, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 377953, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 27.08.2014, CNP 1630610120685
- Boloș Corina, cetățean român, născută la data de 11.04.1968 în Sărmașu, jud. Mureș, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 40, jud. Cluj, identificată prin

CI seria KX nr. 775800, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.11.2010,
CNP 2680411126001

înțeleg să înființeze o societate simplă, fără personalitate juridică și se obligă reciproc să coopereze pentru îndeplinirea obiectului de activitate al acesteia și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, cu scopul de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.

Înființarea, organizarea și reorganizarea, funcționarea și încetarea existenței Societății Simple se va realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum și cu clauzele cuprinse în prezentul contract, în contractul de administrare și în prospect.

În cazul în care asociații vor opta pentru dobândirea personalității juridice, prin actul de modificare a contractului de societate vor indica, în mod expres, forma juridică a acesteia și vor pune de acord toate clauzele sale cu dispozițiile legale aplicabile societății nou-înființate, fără a se dispune dizolvarea societății simple, asociații și societatea fiind ținuti răspunzători în solidar și indivizibil pentru toate datoriile născute anterior dobândirii personalității juridice.

2. Obiectul de activitate al Societății Simple constă în:

- efectuarea de investiții în terenuri arabile, pășuni, livezi, păduri, vii, ferme pentru animale;
- desfășurarea de activități de creștere a valorii investițiilor;
- desfășurarea de activități de exploatare a investițiilor.

3. Denumirea societății:

SOCIETATEA SIMPLĂ PROAGRO CAPITAL

4. Sediul societății.

Sediul societății simple coincide cu sediul societății de administrare. În prezent sediul societății simple se află în **loc. Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj.**

5. Durata

Durata societății simple este nedeterminată.

6. Dobândirea calității de asociat

Poate dobândi calitatea de asociat al societății simple orice persoană fizică, cetățean român sau străin, cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană juridică, română sau străină, prin semnarea prezentului contract de societate sau prin aderarea la prevederile prezentului contract și a prospectului, intervenită ulterior înființării societății. Primii asociați care semnează prezentul contract de societate dețin calitatea de asociat fondator. De asemenea, dețin calitatea de asociat fondator și persoanele care dobândesc calitatea de asociat în primele 3 luni de la înființarea societății simple.

Persoana care dorește să dobândească calitatea de asociat al societății simple ulterior înființării, are două posibilități:

- subscrierea părților de interes, în cadrul unei majorări de capital, în condițiile prevăzute de prezentul contract de societate și prospect,
- încheierea unui contract de cesiune cu unul dintre asociați, însă numai prin intermediul societății de administrare, căreia i s-a conferit de către asociați putere discreționară cu privire la acceptarea unor noi asociați.

7. Formarea capitalului social

Asociații contribuie la formarea capitalului social inițial al societății prin aporturi bănești. Capitalul social subscris și vărsat se divide în părți egale, numite **părți de interes**, care se distribuie asociaților proporțional cu aporturile fiecăruia.

Valoarea nominală a unei părți de interes este de 5.000 (cinci mii) lei.

8. Realizarea aporturilor

Fiecare dintre asociați este obligat față de societate și față de ceilalți asociați la vărsarea aporturilor la care s-a obligat, în condițiile detaliate în cadrul prospectului. În caz de neconformare, formularul de subscriere devine nul.

9. Persoana juridică desemnată a îndeplini obligațiile fiscale ale asociaților și asocierii

Asociații societății simple PROAGRO CAPITAL desemnează asociatul persoană juridică română - S.C. PROAGRO CAPITAL S.A. să îndeplinească următoarele obligații:

a) să înregistreze contractul de societate, precum și orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociației se înțelege locul principal de desfășurare a activității asociației;

b) să asigure organizarea și conducerea evidențelor contabile;

c) să determine venitul net/pierderea obținut/obținută în cadrul asocierii, precum și distribuirea venitului net/pierderii pe asociați;

d) să plătească impozitul în numele asociaților;

e) să depună declarația fiscală trimestrială la autoritatea fiscală competentă care să conțină informații cu privire la partea din veniturile și cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui asociat, precum și impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat;

f) să furnizeze informații în scris, către fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile și cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă acestuia, precum și la impozitul care a fost plătit la buget în numele acestui asociat;

g) să reprezinte societatea în verificările efectuate de organele fiscale, precum și în ceea ce privește depunerea de obiecțiuni, contestații, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale;

h) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale, atât cele privind societatea simplă PROAGRO CAPITAL, cât și cele privind asociații, legate de activitatea desfășurată de societate;

i) alte obligații ce decurg din aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



10. Administrarea societății

Asociații convin, ca pe toată durata de existență a societății, aceasta să fie administrată de S.C. PROAGRO CAPITAL S.A., cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj, înregistrat la ORC sub nr. J12/3319/2012, CUI 31005342.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. PROAGRO CAPITAL S.A. din data de 17.06.2013 au fost nominalizate următoarele persoane pentru a reprezenta societatea administratoare în relația cu societatea simplă: Boloș Doru și Rus Florin.

Societatea de administrare poate face orice act de administrare, conservare și dispoziție în interesul societății, fără a avea însă dreptul de a contracta împrumuturi în numele acesteia.

Asociații împuternicesc societatea de administrare să reprezinte asociații și Societatea Simplă cu depline puteri în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, să facă cereri și declarații în numele și pentru societate și asociații societății, să semneze în numele și pentru societate și asociați toate și orice acte necesare ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate, semnătura sa fiind opozabilă societății și asociaților societății în baza și în limitele prezentului mandat.

Răspunderea societății de administrare

Societatea de administrare răspunde personal față de societate pentru prejudiciile aduse prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin culpa în administrarea societății.

Obligațiile societății de administrare

Societatea de administrare are obligația să întocmească rapoarte lunare, trimestriale, semestriale și anuale, privind situația activelor și obligațiilor societății, care vor fi puse la dispoziția asociaților prin afișare pe site. Raportul anual, va fi însoțit de:

- raportările contabile întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, și

- situația detaliată a investițiilor pentru exercițiul financiar pentru care se face raportarea.

Atribuțiile societății de administrare:

În îndeplinirea mandatului conferit, societatea de administrare are următoarele atribuții principale:

- organizarea și gestionarea activității societății,
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății,
- conceperea și aplicarea de strategii și /sau politici de dezvoltare a societății,
- contractarea auditorului, având putere discreționară conferită de asociați în alegerea acestuia și în negocierea clauzelor contractuale,
- contractarea evaluatorului, având putere discreționară conferită de asociați în alegerea acestuia și în negocierea clauzelor contractuale,
- ținerea Registrului asociaților (evidența părților de interes),
- ținerea Registrului ședințelor Adunării Asociaților,
- reprezentarea societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice,
- încheierea de acte juridice – de conservare, administrare (ca de exemplu, negocierea și încheierea unor contracte de arendare asupra proprietăților imobiliare ale societății) și de dispoziție (ca de exemplu, negocierea și încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare cu privire la proprietățile imobiliare ale societății), necesare și utile – în numele și pe seama societății simple,
- actualizarea contractului de societate și a prospectului,
- semnarea contractului de societate și a prospectului actualizat în formă autentică.

Drepturile societății de administrare

Pentru activitatea desfășurată, societatea de administrare va percepe lunar un comision de administrare, care la data înființării societății este de 0,4% din valoarea ultimului activ net calculat și un comision de succes, după cum este prezentat în cadrul Prospectului. Pe parcursul funcționării societății simple comisionul de administrare poate fi modificat de către societatea de administrare, dar valoarea maximă nu poate depăși 0,5 % pe lună din valoarea ultimului activ net calculat iar valoarea minimă nu poate coborî sub 0,2 % pe lună din valoarea ultimului activ net calculat.

11. Certificarea/dovada calității de asociat

Dovada calității de asociat se face prin emiterea de către societatea de administrare a certificatului de asociat-investitor. Condițiile și modalitatea de emisie sunt reglementate în cadrul prospectului, care este parte integrantă a prezentului contract. Certificatul de asociat-investitor cuprinde datele de identificare ale asociatului, seria și numărul părților de interes deținute și valoarea nominală a acestora.

Asociații au obligația de a comunica Societății Simple toate și orice modificare cu privire la datele personale de identificare și/sau la mijloacele de comunicare și rețererele acestora.

Asociaților le revine obligația de a verifica corectitudinea informațiilor înscrise în Certificatul de asociat-investitor, iar în cazul constatării unor neconcordanțe, să comunice în scris societății de administrare neconcordanțele în cauză. Dacă, în termen de cinci zile lucrătoare de la recepționarea Certificatului de asociat-investitor asociații nu semnaleză eventualele neconcordanțe, se prezumă că sunt de acord cu el și își însușesc cele înscrise în Certificat.

12. Caracteristicile părților de interes

Părțile de interes sunt indivizibile.

Părțile de interes plătite sau vărsate în întregime dau drept de vot în adunarea asociaților.

Fiecare parte de interes dă dreptul la un vot în cadrul Adunării Asociaților.

Când o parte de interes devine proprietatea comună a mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor sociale aferente. Cât timp o parte de interes este proprietatea comună a mai multor persoane, acestea răspund în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

13. Evaluatorul

Societatea desemnează drept persoană responsabilă cu efectuarea evaluărilor incidente în desfășurarea obiectului său de activitate societatea comercială Darian DRS S.A. cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 25, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/595/1991, CUI 201020, cont bancar RO24 BACX 0000 0001 3929 6250 deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank - Sucursala Cluj, reprezentată prin

Adrian Ioan Crivii în calitate de Președinte CA. Printre obligațiile acesteia se regăsește, cu titlu exemplificativ, și îndatorirea evaluării trimestriale a bunurilor imobile – proprietatea societății, însă drepturile și obligațiile acesteia vor fi detaliate în cadrul unui contract, care va fi negociat și semnat, în numele și pe seama societății și a asociaților societății simple, de către societatea de administrare.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluărilor vor fi suportate de societatea simplă.

14. Auditorul

Situațiile financiare ale societății simple vor fi auditate semestrial și anual de către un auditor financiar - S.C KPMG România S.R.L. cu sediul în loc. București, Victoria Business Park DN1, Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, sector 1, înregistrată la ORC sub nr. J40/1829/1995, CUI RO2627023, legal reprezentată prin Raluca Soare, în calitate de partener audit

Asociații împuternicesc societatea de administrare să negocieze clauzele contractuale și să semneze, în numele și pentru societate și asociații societății simple, contractul de audit.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea auditului vor fi suportate de societatea simplă.

15. Transmiterea părților de interes

Transmiterea părților de interes se face în limitele și condițiile prevăzute de lege, de contractul de societate și prospect.

Transmiterea părților de interes către persoane din afara societății este permisă cu consimțământul tuturor asociaților. Asociații, prin semnarea și aderarea la prezentul contract de societate, declară că sunt de acord cu cesiunea părților de interes, către persoane din afara societății. Asociații consimt și convin ca dobândirea calității de asociat să fie la aprecierea/latitudinea societății de administrare, aceasta având putere deplină și discreționară în acceptarea, respectiv respingerea cererii formulate de către o persoană în sensul dobândirii calității de asociat al societății simple.

Părțile de interes se pot transmite și prin moștenire.

Cesiunea cu titlu gratuit a părților de interes este asimilată unei cesiuni cu titlu oneros, iar în privința formei, este supusă regimului juridic al donației.

Asociații se pot retrage din societate, oricând, însă pentru a putea onora cererile de răscumpărare, acestea trebuie depuse într-un anumit interval de timp, după cum urmează:

Răscumpărările vor avea loc de 2 ori pe an la datele de 1 iunie și 1 decembrie, numite Data Răscumpărării, după cum urmează:

- pentru cererile de răscumpărare depuse în intervalul de timp cuprins între 1 septembrie al anului precedent și 28(29) februarie al anului curent, plata contravalorii părților de interes deținute de asociat urmează a se efectua începând cu data de 1 iunie a anului curent.
- pentru cererile de răscumpărare depuse în intervalul de timp cuprins între 1 martie – 31 august al anului curent, plata contravalorii părților de interes deținute de asociat urmează a se efectua începând cu data de 1 decembrie a anului curent.

Primul termen de răscumpărare este 1 decembrie 2013.

Asociatul va primi contravaloarea părților de interes la valoarea lor calculată și comunicată la data efectuării ultimei evaluări, care precede data cererii, diminuată cu valoarea impozitului datorat organelor fiscale și cu valoarea comisionului de administrare, de succes și a comisionului de răscumpărare, unde e cazul.

Plata se va face în maxim zece zile calendaristice de la data răscumpărării (în intervalul 1-10 iunie și respectiv 1-10 decembrie).

În situația existenței disponibilităților bănești, plata contravalorii părților de interes poate fi efectuată oricând mai devreme în intervalul 15 martie-10 iunie, respectiv în intervalul 15 septembrie-10 decembrie.

În condițiile în care la un moment dat valoarea sumelor care urmează să fie plătite celor care doresc retragerea din societate depășește semnificativ disponibilitățile bănești existente, pentru a putea valorifica activele deținute la un preț cât mai favorabil asociaților, este posibilă prelungirea cu maxim 90 de zile a perioadei în care cererile de răscumpărare vor fi satisfăcute.

Emisiunea și / sau răscumpărarea părților de interes poate fi suspendată de societatea de administrare în cazuri excepționale ,exemplificand, fără ca aceasta să fie limitativ: întreruperi ale activității sistemului bancar, sărbători legale.

Plata contravalorii părților de interes va fi efectuată în contul bancar indicat de asociat, care va suporta din suma netă convenită, cheltuielile aferente transferurilor, schimburilor valutare, precum și alte costuri necesare onorarii plății conform cererii depuse de asociat. În cazul unor neconcordanțe sau erori în datele personale transmise în vederea transferării sumelor convenite, comisioanele aferente operațiunilor efectuate se recuperează integral de la persoana care a transmis date eronate.

În momentul în care, un asociat decide că dorește să iasă din societate, va informa societatea de administrare, în scris, despre această intenție. Având în vedere scopul pentru care a fost constituită, asociatul care solicită răscumpărarea va suporta costuri suplimentare, astfel:

- comision de răscumpărare de 3% aplicat asupra sumei convenite asociatului retras, dacă se dorește răscumpărarea în primele 365 zile de la data intrării în societate,
- comision de răscumpărare de 1% aplicat asupra sumei convenite asociatului retras, dacă se dorește răscumpărarea în intervalul de 366-730 de zile de la data intrării în societate,
- dacă se dorește răscumpărarea după 731 de zile de la data intrării în societate nu se mai plătește comision de răscumpărare,

În cazul anilor bisecți, numărul de zile va fi modificat ca atare.

Toate comisioanele de răscumpărare vor fi încasate de către societatea simplă PROAGRO CAPITAL.

Asociații fondatori beneficiază de avantajele prevăzute de contractul de societate și prospectul societății simple. În sensul prezentului contract prin asociat fondator se înțelege asociatul care subscrie părți de interes în primele 3 luni de la înființarea Societății Simple.

Calitatea de asociat fondator conferă beneficiarului o reducere de 50% a comisionului de răscumpărare aferent sumelor investite în primele 3 luni de la înființarea societății.

16. Majorarea capitalului social.

Ori de câte ori o persoană fizică/juridică își manifestă intenția de a dobândi calitatea de asociat al societății, se va proceda la majorarea capitalului social, prin emisiunea de noi părți de interes, cu aceeași valoare nominală ca și cele existente.

Cererile se adresează, în formă scrisă, societății de administrare, care va decide asupra majorării capitalului social în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Prețul părților de interes nou emise va coincide cu valoarea acestora stabilită potrivit ultimei evaluări efectuate.

17. Participarea la profit și pierderi.

Participarea la profitul societății implică și contribuția la pierderile societății, în condițiile prevăzute de contractul de societate.

Partea fiecărui asociat la profituri și pierderi este proporțională cu aportul său la capitalul social.

18. Obligatia de neconcurență

Asociatul nu poate face concurență societății, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane și nici nu poate face pe socotcala sa ori pe socoteala altuia vreo operațiune care ar putea fi păgubitoare pentru societate.

Beneficiile rezultând din oricare dintre activitățile interzise, descrise mai sus, se cuvin societății, iar asociatul este ținut pentru orice daune ce ar putea rezulta.

Societatea de administrare și asociații pot încheia și alte contracte, având aceeași natură juridică, cu condiția ca obligațiile contractuale asumate față de terți să nu contravină obligațiilor și restricțiilor stabilite prin contractele încheiate cu privire la prestațiile pentru societatea simplă și să-și îndeplinească în mod rezonabil obligațiile asumate.

Societății simple îi este interzis să încheie tranzacții (în calitate de cumpărător sau vânzător) având ca obiect proprietăți imobiliare aflate în patrimoniul societății de administrare.

19. Folosirea bunurilor sociale

Decizia asupra destinației și exploatării bunurilor sociale aparține în exclusivitate societății de administrare.

Societatea de administrare este îndreptățită să încheie orice act de conservare, administrare și de dispoziție privind bunurile societății, însă îi este interzisă contractarea de împrumuturi în numele și pe seama societății, precum și garantarea cu bunurile societății a împrumuturilor contractate.

20. Cheltuielile făcute pentru societate

Este interzisă compensarea între datoria unui terț față de societate și creanța acestuia asupra unui asociat.

Toate cheltuielile ocazionate de înființarea societății simple, înțelegând prin aceasta – enumerarea fiind una exemplificativă și nu limitativă - taxele notariale, onorariile percepute pentru consultanța acordată primilor asociați, taxele legale necesare obținerii unor avize și / sau autorizări, efectuate atât anterior cât și ulterior semnării prezentului contract de societate, sunt în sarcina asociaților.

21. Adunarea Generală a Asociaților și adoptarea hotărârilor privind societatea

Modalitatea de convocare

Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată de societatea de administrare, din proprie inițiativă sau la cererea asociaților reprezentând cel puțin 10% din capitalul social.

Asociații consimt ca adunările societății să se desfășoare prin mijloace electronice de comunicare la distanță – poștă electronică, sens în care comunică societății de administrare, sub semnătură, adresa de e-mail la care-i pot fi transmise documentele în legătură cu Adunarea Generală.

Convocatorul va fi transmis pe adresa de e-mail a asociatului, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării adunării. În înștiințarea pentru prima adunare se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, pentru cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține.



Asociatul va transmite votul său pe adresa de mail a societății până la ora 12 a zilei din data ținerii Adunării. Voturile primite după această data nu vor fi luate în considerare.

Atribuțiile adunării

Adunarea Generală a Asociațiilor se întrunește anual și ori de câte ori este necesar pentru:

- aprobarea situațiilor financiare ale societății, însoțite de raportul societății de administrare;
- aprobarea descărcării de gestiune a societății de administrare;
- numirea și revocarea societății de administrare;
- modificarea contractului de societate

Cvorum de prezență și de adoptare a hotărârilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesar ca asociații care dețin cel puțin 10% din capitalul social să transmită punctul lor de vedere asupra ordinii de zi.

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Prin excepție, hotărârile privind revocarea, respectiv numirea societății de administrare și modificarea contractului de societate se iau cu unanimitate de voturi.

Asociații consimt ca următoarele activități să nu intre în categoria modificărilor contractului de societate, sarcina efectuării lor revenind în exclusivitate societății de administrare, fără a fi necesară convocarea unei adunări generale. Drept urmare, societatea de administrare va proceda la actualizarea și semnarea contractului de societate în formă autentică, ori de câte ori aceasta se impune urmare a:

- schimbării intervenite în persoana evaluatorului,

- schimbării intervenite în persoana auditorului,
- schimbării sediului social al societății de administrare și implicit al Societății Simple,

Prin grija societății de administrare, voturile exprimate de către asociați vor fi consemnate într-un registru distinct, iar rezultatele voturilor, inclusiv hotărârile adoptate vor fi comunicate tuturor asociaților pe adresa de e-mail comunicată.

Contestarea hotărârilor.

Asociatul nemulțumit de o hotărâre o poate contesta la instanța judecătorească, în termen de 15 zile de la data comunicării. Dacă hotărârea nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care a luat cunoștință de aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea. Termenul de 15 zile este termen de decădere.

Răscumpărarea anticipată a părților de interes

Asociații au dreptul la răscumpărarea anticipată a părților de interes în cazul în care nu sunt de acord cu modificările aduse contractului de societate în conformitate cu prevederile acestuia.

Dreptul la răscumpărarea anticipată a părților de interes există numai dacă asociatul menționat depune Formularul de răscumpărare integrală anticipată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data recepționării notificării privind hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale, transmise în conformitate cu reglementările societății simple.

În ceea ce privește modalitatea de plată, acestea vor fi onorate în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, la ultima valoare comunicată care precede data depunerii cererii.

Termenul de plată va putea fi prelungit cu maxim 90 de zile, pentru a putea valorifica activele deținute la un preț cât mai favorabil asociaților în condițiile în care la un moment dat valoarea sumelor care urmează să fie plătite celor care doresc retragerea din societate depășește semnificativ disponibilitățile bănești existente.

22. Comitetul reprezentanților asociaților

Primii 3 asociați din punct de vedere al numărului părților de interes deținute, minimum 200.000 Euro, vor forma Comitetul reprezentanților asociaților, având rolul de a oferi consultanță și recomandări investiționale societății de administrare.

Primul Comitet al reprezentanților asociaților se va forma la 6 luni după înființarea societății simple PROAGRO CAPITAL sau dacă la această dată nu este posibil, de îndată ce sunt întrunite condițiile necesare înființării lui, și va fi convocat trimestrial de către societatea de administrare pentru consultări legate de strategia investițională.

23. Drepturile asociaților care nu sunt administrator

Actele de administrare ale societății și cele de dispoziție asupra bunurilor acesteia sunt interzise asociaților care nu au calitatea de administrator, sub sancțiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta. Drepturile terților de bună-credință nu sunt afectate. Oricare dintre asociați are dreptul de a consulta registrele și situațiile financiare ale societății, de a lua cunoștință de operațiunile acesteia și de a consulta orice document al societății, fără a stânjeni operațiunile societății și a afecta drepturile celorlalți asociați, sens în care se va adresa în scris societății de administrare, urmând ca răspunsul să fie comunicat în termen de maxim 15 zile de la data primirii cererii.

24. Comunicări și notificări

Toate comunicările și notificările adresate asociaților se vor realiza prin afișare pe site-ul societății de administrare respectiv prin transmitere pe adresa de e-mail comunicată de aceștia.

Toate comunicările și notificările adresate de asociați Societății Simple vor fi transmise prin fax – 0264-430031, poștă, respectiv adresa de e-mail a societății de administrare – office@proagrocapital.ro.

Asociații au obligația să notifice societății de administrare orice modificare a elementelor personale de identificare, precum și a mijloacelor de comunicare. În cazul în care asociatul nu notifică aceste modificări, notificarea/comunicarea realizată de societatea de administrare în conformitate cu informațiile înregistrate în evidențele proprii este considerată ca fiind o notificare/comunicare valabilă și produce efecte juridice.

Locul de unde se pot obține informații relevante va fi întotdeauna sediul societății de administrare S.C. PROAGRO CAPITAL S.A., Cluj Napoca, str. Samuil Micu, nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj. Adresa de web a societății de administrare este: www.proagrocapital.ro, iar adresa de e-mail: office@proagrocapital.ro.

25. Cheltuieli suportate de societate și de asociați

Societatea va suporta din activele proprii următoarele tipuri de cheltuieli:

- a. plata comisionului de administrare și a comisionului de succes;
- b. plata onorariilor cuvenite evaluatorului și auditorului;
- c. plata comisioanelor, onorariilor, taxelor și a oricăror altor sume ocazionate de contractele și operațiunile încheiate în numele și pe seama Societății în vederea realizării obiectului societății;
- d. plata comisioanelor de rulaj și a altor comisioane bancare;

Asociații vor suporta :

- (i) taxele și impozitele în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.

26. Reprezentarea în justiție

Societatea este reprezentată în justiție prin societatea de administrare.

Societatea stă în justiție sub denumirea prevăzută în contract.

27. Pierderea calității de asociat

Cazuri generale. Pierderea calității de asociat are loc prin cesiunea părților, executarea silită a acestora, moartea, falimentul, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea și excluderea din societate.

Retragerea din societate - are loc potrivit dispozițiilor reglementate în cuprinsul contractului de societate.

Excluderea din societate. La cererea unui asociat, instanța judecătorească, pentru motive temeinice, poate hotărî excluderea din societate a oricărui dintre asociați. Un asociat care își pierde calitatea altfel decât prin cesiune sau executarea silită a părților sale în societate poate obține valoarea părților sale de interes de la data încetării calității de asociat, fiind aplicabile dispozițiile privitoare la retragerea asociaților din societate, în ceea ce privește modalitatea de plată a acestora.

28. Încetarea contractului de societate și dizolvarea societății

Contractul încetează și societatea se dizolvă prin:

- realizarea obiectului societății sau imposibilitatea neîndoiebnică a realizării acestuia;
- consimțământul tuturor asociaților;
- la inițiativa societății de administrare, care are dreptul, dar nu și obligația, să lichideze societatea simplă în cazul în care după primul an de funcționare capitalul social al societății simple nu a ajuns la echivalentul a 3 (trei) milioane euro;
- aprobarea de către minim 75% din voturile asociaților prezenți în Adunarea Asociaților, adunare care se poate convoca doar de către societatea de administrare după trecerea primilor 5 ani de funcționare. Adunarea Generală a Asociaților se consideră statutară dacă sunt prezenți asociații reprezentând cel puțin 25% din capitalul social la prima convocare și cel puțin 20% la a doua convocare;
- la inițiativa societății de administrare, care are dreptul, dar nu și obligația, să lichideze societatea simplă în cazul în care peste 50% dintre asociații au depus cereri de răscumpărare pentru aceeași dată de răscumpărare;
- la inițiativa societății de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase;
- hotărârea instanței, pentru motive legitime și temeinice;
- nulitatea societății;
- alte cauze.

Societatea care intră în dizolvare se lichidează.

29. Lichidarea societății

Din momentul începerii procedurii de lichidare, toți asociații vor fi anunțați de acest eveniment și nu se mai poate efectua nicio răscumpărare, eventualele cereri de răscumpărare existente în acel moment devenind nule. Asociații convin ca societatea de administrare să încheie toate actele necesare lichidării, sens în care va vinde toate activele. Ea reprezintă societatea în justiție, în condițiile prevăzute de lege. După plata datoriilor și a impozitelor datorate, activul rămas este destinat rambursării asociaților, care va fi repartizat între asociați proporțional cu partea fiecăruia la beneficii.

Societatea de administrare este obligată la a plăti creditorii societății, a consemna sumele necesare pentru plata creanțelor exigibile la o dată ulterioară, contestate sau care nu au fost înfățișate de creditori, și a înapoia cheltuielile ori avansurile făcute în interesul social de unii asociați.

Societatea de administrare va reține din suma cuvenită asociaților impozitul datorat, potrivit legislației fiscale în vigoare.

Dacă activul net este neîndestulător pentru înapoierea în întregime a aporturilor și pentru plata obligațiilor sociale, pierderea se suportă de asociați potrivit cu contribuția acestora stabilită prin contract.

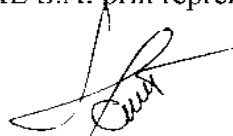
Împărțea în natură a bunurilor societății se face potrivit regulilor privitoare la împărțea bunurilor proprietate comună.

Prevederile prezentului contract de societate se completează cu dispozițiile legale în vigoare ale Codului civil, care reglementează modul de organizare și funcționare a societății simple, precum și cu prevederile prospectului, care este parte integrantă a prezentului document.

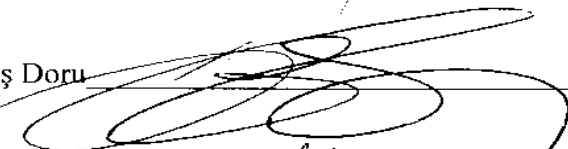
Tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociați Popa Ionuț-Florin și Dorobanțu Simona-Iustina, în 8 (opt) exemplare, din care 7 (șapte) s-au eliberat părților, astăzi data autentificării.

Asociați fondatori,

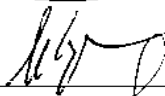
S.C. PROAGRO CAPITAL S.A. prin reprezentant
Ionescu Alin-Virgil



Boloș Doru



Lupu Mihail



Cozma Petru



Juhasz Miklos-Laszlo



Boloș Corina



- urmează autentificarea -

ROMÂNIA
BIROUL NOTARIILOR PUBLICI ASOCIAȚI
POPA IONUȚ-FLORIN ȘI DOROBANȚU SIMONA-IUSTINA
Sediul: mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 25, ap. 5, 7, jud. Cluj
Operator de date cu caracter personal nr. 1016/8468

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2403

Anul 2013, luna iulie, ziua 2

În fața mea, POPA IONUȚ-FLORIN, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat:

IONESCU ALIN-VIRGIL, cetățean român, născut la data de 07.05.1975 în Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, având CNP 1750507120661, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, Piața Abator, bl. A, apt. 9, județul Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr. 608842, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 15.05.2008, în calitate de reprezentant al S.C. PROAGRO CAPITAL S.A. cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Samuil Micu, nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3319/2012, CUI 31005342, conform actelor constitutive, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.04.2013 și conform procurii speciale autentificată sub nr. 1530/30.04.2013 de notarul public Dorobanțu Simona-Iustina;

BOLOȘ DORU, cetățean român, născut la data de 25.10.1966 în Petrești, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 40, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 713951, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 18.12.2009, CNP 1661025126216, în nume propriu;

LUPU MIHAIL, cetățean român, născut la data de 09.07.1958 în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 19, ap. 10, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 302172, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 03.10.2003, CNP 1580709126202, în nume propriu;

COZMA PETRU, cetățean român, născut la data de 22.06.1934 în com. Apahida, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 11, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 770474, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.10.2010, CNP 1340622120669, în nume propriu;

JUHÁSZ MIKLÓS-LÁSZLÓ, cetățean român, născut la data de 10.06.1963 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, calea Florești nr. 75 ap. 61, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 377953, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 27.08.2004, CNP 1630610120685, în nume propriu și:

BOLOȘ CORINA, cetățeană română, născută la data de 11.04.1968 în Sărmașu, jud. Mureș, domiciliată în loc. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 40, jud. Cluj, identificată prin CI seria KX nr. 775800, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.11.2010, CNP 2680411126001, în nume propriu;

care după citirea actului au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele acestuia.

În temeiul art. 12 lit.b din Legea nr.36/1995, republicată:

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul notarial + T.V.A. în sumă de 248 lei, conform b.f. nr. 13 /2013.

NOTAR PUBLIC
POPA IONUȚ-FLORIN

